

Die Hürden des Bleiberechts Mit einem Chancen-Aufenthaltsrecht wollte die Ampel einen Paradigmenwechsel für abgelehnte Asylbewerber einleiten. Doch so reibungslos....

Die Hürden des Bleiberechts; Mit einem Chancen-Aufenthaltsrecht wollte die Ampel einen Paradigmenwechsel für abgelehnte Asylbewerber einleiten. Doch so reibungslos, wie es die Bundesregierung sich dachte, geht es nicht

Welt am Sonntag

16. April 2023

Copyright 2023 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 6; Ausg. 16

Length: 1013 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Es soll ein migrationspolitischer "Paradigmenwechsel" werden. Zumindest, wenn es nach den Vorstellungen der Ampel geht. Ausreisepflichtige Ausländer, die bis zum 31. Oktober 2017 nach Deutschland kamen, aber wegen diverser Hürden nicht abgeschoben werden konnten, sollen künftig legal bleiben können - vorerst auf Probe. Seit Jahresanfang können Betroffene ein 18-monatiges sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht beantragen, um in dieser Zeit noch nötige Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Mehr als 130.000 abgelehnte Asylbewerber, vor allem aus den Jahren 2015 und 2016, könnten davon profitieren. Das Gesetz ist ein Kernanliegen des Koalitionsvertrags - doch bei der Umsetzung gibt es bislang deutliche Hürden.

Eine Umfrage dieser Zeitung unter den zehn einwohnerstärksten Städten des Landes zeigt: Während einige Ausländerbehörden die neuen Aufenthaltstitel im Rekordtempo vergeben, haben andere noch keinen einzigen ausgestellt. Sie kämpfen mit steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen und sich ständig ändernden Regelungen aus Berlin. Somit verdeutlicht das Chancenaufenthaltsrecht, was auch anderen großen migrationspolitischen Vorhaben der Bundesregierung drohen könnte: In der Praxis könnten sie deutlich schleppender umgesetzt werden als von der Ampel geplant.

Man bewillige die Anträge erst seit April, teilt etwa die Stadt Köln mit, wo mehrere Tausend geduldete Migranten wohnen, die für die neue Regelung infrage kommen. Ein Grund dafür sei, die "verspätete Bereitstellung der technischen Voraussetzungen durch den Bund". Die Stadt Leipzig erklärt, bislang knapp 100 von mehr als 400 Anträgen genehmigt zu haben. Allerdings handle man in einer Lage der "rechtlichen Unsicherheit". Bislang fehle eine klare Weisungslage des Bundes, wie genau mit Migranten umzugehen sei, die kleinere Straftaten angesammelt hätten. So gilt zwar: Das Chancenaufenthaltsrecht bekommt nicht, wer wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde. Allerdings gelten Straftaten unter 50 Tagessätzen als unproblematisch. Unklar ist offenbar, wie mit jenen zu verfahren ist, die mehrmals kleinere Delikte begangen haben.

Insgesamt, das zeigt die Umfrage, unterscheiden sich die Zahlen in den Kommunen erheblich. In Berlin wurden mehr als 3000 Anträge auf ein Chancenaufenthaltsrecht gestellt und davon bis Ende März knapp 900 bereits

Die Hürden des Bleiberechts Mit einem Chancen-Aufenthaltsrecht wollte die Ampel einen Paradigmenwechsel für abgelehnte Asylbewerber einleiten. Doch so reibungslos....

bewilligt. In München sind knapp 600 Anträge aufgelaufen, wovon mehr als 100 bewilligt wurden. Hamburg hat das Chancenaufenthaltsrecht sieben Mal vergeben, die Anträge werden hier nicht alle zentral gezählt. Stuttgart hat drei Anträge bewilligt, Düsseldorf bislang keine.

"Die Ausländerbehörden sind derzeit außergewöhnlich stark belastet", kritisiert Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Dies liege an den hohen Zuwanderungszahlen, aber auch an den immer komplexeren Regelungen im Aufenthaltsrecht. So habe der Städtetag im Gesetzgebungsverfahren zum Chancenaufenthaltsrecht "ausdrücklich auf mehr Vorbereitungszeit gedrängt", sagt Dedy. "Ohne Erfolg." Die Folgen sehe man jetzt vor Ort. "Die Antragsteller und die Mitarbeitenden in den kommunalen Ausländerbehörden sind die Leidtragenden, der Druck auf die Ausländerbehörden wächst zunehmend."

Die Organisation Pro Asyl kritisiert, dass der politische Wille zur Umsetzung mitunter fehle. So hätten einige Kommunen etwa in Baden-Württemberg betroffene Migranten proaktiv auf die neue Bleibemöglichkeit aufmerksam gemacht, sagt der Flüchtlingspolitische Sprecher Tareq Alaows. Eine Kommune in Bayern hingegen habe versucht, das Chancenaufenthaltsrecht in einem Fall nicht zu erteilen, obwohl die Voraussetzungen vorgelegen hätten. Für die betroffenen Menschen seien lange Wartezeiten "problematisch", weil sie weiter in einem Status der Unsicherheit lebten.

Tatsächlich bietet das neue Bleiberecht den Betroffenen einige Vorteile: Sie dürfen arbeiten - wer Unterstützung braucht, erhält nicht mehr Asylbewerberleistungen, sondern das höhere Bürgergeld. Abschiebungen finden während der 18 Monate nicht statt. Allerdings sind auch die Antragsteller in der Regel bereits von Rückführungen ausgenommen.

Problematischer könnte der sich nun aufbauende Antragsrückstau für die Kommunen sein. Denn die Ampel plant in den kommenden Monaten zusätzlich eine Einbürgerungsoffensive und Erleichterungen beim Fachkräftezugang. Für beides bräuchte es Personal, das nun zum Teil mit dem neuen Chancenaufenthaltsrecht befasst ist. Zumal diese Neuregelung in einiger Zeit zu erneutem Verwaltungsaufwand führen wird.

Der Städtetag fordert "eine schnelle Initiative des Bundes zur Vereinfachung des Aufenthaltsrechts". So könnten zum Beispiel Aufenthaltstitel und Visa länger gültig sein und müssten Bescheinigungen nicht immer persönlich übergeben werden. Helge Lindh, der zuständige Berichterstatter der SPD-Fraktion, sieht angesichts des Ergebnisses der Umfrage "dringenden" Handlungsbedarf. "Dass in einigen Großstädten knapp 1000 Anträge bewilligt wurden, in anderen hingegen null, ist nicht hinnehmbar. Das ist weit weg von Gleichbehandlung." Der Bund müsse nun schauen, wie er die Kommunen entlasten könne. Es brauche aber auch ein "deutliches politisches Signal", dass das Gesetz vor Ort umgesetzt werden müsse. "Verbindlichkeit ist gefragt, nicht Nice-to-have nach Lust und Laune."

Nicht zu erwarten ist, dass eine große Zahl der Anträge an fehlenden Voraussetzungen scheitern. Die Ampel hat die Hürden bewusst niedrig gehalten. So müssen sich Betroffene zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, wofür aber in einigen Kommunen eine Unterschrift genügt. Auch dürfen sie in der Vergangenheit nicht mehrmals vorsätzlich über ihre Identität getäuscht und damit eine Abschiebung verhindert haben. Am häufigsten könnten nach Angaben der Städte Anträge scheitern, weil zu viele Delikte im Bereich der Kleinkriminalität angesammelt wurden. Dazu zählen etwa wiederholtes Schwarzfahren, Diebstahl oder auch Körperverletzungen. Die Stadt München teilt mit, dass ein Zehntel der geprüften Anträge abschlägig beurteilt wurde, weil Straftaten vorlagen.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Die Hürden des Bleiberechts Mit einem Chancen-Aufenthaltsrecht wollte die Ampel einen Paradigmenwechsel für abgelehnte Asylbewerber einleiten. Doch so reibungslos...

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); STRAFTATEN (86%); GESETZGEBUNG (75%); UMFragen & ERHEBUNGEN (75%); FÜHRUNGSKRÄFTE (73%); VERGEHEN (70%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (79%); LIEGE, BELGIEN (79%); STUTTGART, DEUTSCHLAND (79%); BERLIN, DEUTSCHLAND (74%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (59%); BAYERN, DEUTSCHLAND (74%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: April 16, 2023

End of Document